

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1385/2530

พนักงานอัยการประจำ ศาลแขวง
อุดรธานี

นายโชค กาวิจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา

จำเลยขอรอลงโทษ โดยอ้างว่าเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตและกำลังศึกษาอยู่ใน
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หากต้องรับโทษจำคุกจะเป็นการตัด
อนาคตในการรับราชการโดยเฉพาะในสถาบันที่ทรงความยุติธรรมที่จำเลยใฝ่ฝันนั้น
ปรากฏพฤติการณ์ของจำเลยว่าได้ทำสัญญาประกันตนเองไว้ต่อศาลชั้นต้น แล้วหลีกเลี่ยง
ไม่มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายเรียกจนกระทั่งศาลชั้นต้นต้องสั่ง
ปรับตามสัญญาประกันและออกหมายจับ เมื่ออ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลัง
จำเลยและออกหมายจับมารับโทษตามคำพิพากษาไว้จนจำเลยอื่นรับโทษจำคุกและ
พ้นโทษไปแล้วก็ยังไม่ได้ตัวจำเลยมาศาล ทั้งจำเลยได้ใช้ให้บุคคลอื่นกระทำความผิด
ด้วยการนำรถยนต์บรรทุกซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า
ที่ทางการกำหนดถึง 6,100 กิโลกรัม มาเดินบนทางหลวงแผ่นดิน เป็นการทำความ
เสียหายแก่ทางหลวงแผ่นดินและมีผลเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติจำเลยเป็น
คนมีความรู้ แต่ก็มิได้คำนึงถึงความสูญเสียของส่วนรวมดังกล่าว จึงไม่มีเหตุที่จะรอ
การลงโทษจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้นำรถยนต์บรรทุกซึ่งมีน้ำหนักรถยนต์และน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าอัตราที่ทางการกำหนดมาเดินบนทางหลวงแผ่นดินอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ และจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างจำเลยที่ ๑ ได้ใช้จ้างวานจำเลยที่ ๑ ให้กระทำความผิดดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ข้อ ๕๖,๘๓ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๔

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษแล้วคงจำคุกคนละ ๑ เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลงโทษปรับหรือรอการลงโทษจำคุก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ฎีกาขอให้รอการลงโทษจำคุกศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๒ ใช้ให้จำเลยที่ ๑ กระทำความผิดด้วยการนำรถยนต์บรรทุกซึ่งมีน้ำหนักรถยนต์และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินที่ทางการกำหนดถึง ๖,๑๐๐ กิโลกรัม มาเดินบนทางหลวงแผ่นดินจำเลยที่ ๒ อ้างว่าเป็นนิสิตาสาตร์บัณฑิตและกำลังศึกษาอยู่ในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หากต้องรับโทษจำคุกจะเป็นการตัดอนาคตในการรับราชการโดยเฉพาะในสถาบันที่ทรงความยุติธรรมที่จำเลยไฝฝืน แต่

พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งทำสัญญาประกันไว้ต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือ
หมายเรียกของศาลเมื่อศาลชั้นต้นหมายเรียกจำเลยที่ ๒ มาฟังคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ จำเลยกลับหลักเลียงไม่มาฟังคำพิพากษา จนกระทั่งศาลต้องสั่งปรับจำเลยที่
๒ ผู้ทำสัญญาประกันตนเองและออกหมายจับและตั้งแต่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลย และออกหมายจับจำเลยที่ ๒ มารับโทษตามคำพิพากษาจน
กระทั่งจำเลยที่ ๑ ซึ่งรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พ้นโทษไปแล้วก็ยังไม่
ได้ตัวจำเลยที่ ๒ มาศาล ทั้งน้ำหนักบรรทุาก็เกินกว่าที่ทางการกำหนดถึง ๖,๑๐๐
กิโลกรัม ซึ่งเป็นการทำความเสียหายแก่ทางหลวงแผ่นดินอันเป็นทางสัญจรไปมา
ของประชาชน มีผลเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติ จำเลยเป็นคนมีความรู้ แต่ก็
มิได้คำนึงถึงความสูญเสียของส่วนรวมดังกล่าว จึงไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษให้
จำเลยที่ ๒

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

ศาลแขวงอุดรธานี - นายตั้งใจ ศาสตร์ศศิ

ศาลอุทธรณ์ - นายนิติ ไชแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ